BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS DE ORGANIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Municipal

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

16	7	20
seções	quadros	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
8 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
12 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 21
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Este assunto é diferente dos demais do edital. Ele manda estudar as **leis e os decretos municipais que organizam a Guarda Civil Municipal**, e essas normas **mudam de cidade para cidade**. A lei de criação, o plano de carreira, o código de conduta, a estrutura hierárquica, a escala de serviço e os uniformes são definidos por cada Município. Não existe, portanto, um texto único que sirva para todas as provas.

Por isso, o candidato precisa dominar duas coisas:

- **o que vale para todos os Municípios**: a Constituição Federal e o **Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)**, que fixa normas gerais nacionais;
- **como encontrar e ler o que vale só para o seu Município**: a lei de criação da guarda, o estatuto dos servidores, o regime disciplinar e os decretos regulamentares indicados no edital.

Esta apostila trabalha o conteúdo **conceitual e estável**: a hierarquia das normas, a autonomia do Município, as normas gerais da Lei nº 13.022/2014, os conceitos de regime disciplinar, estágio probatório e estabilidade, e um **método de estudo** para a legislação local. Ela **não traz** artigos, números ou prazos de nenhuma lei municipal específica.

> **BIZU**
>
> Se a questão trouxer o texto da lei local, a resposta está nele. Se a questão **não** trouxer o texto, ela cobrará o que é **geral**: Constituição e Lei nº 13.022/2014. Por isso o Estatuto Geral é o coração deste assunto.

> **ATENÇÃO**
>
> Nunca responda questão de lei municipal com base na lei de **outro** Município ou de memória. Prazos, penalidades, nomes de cargos e órgãos variam. Leia o texto vigente no site oficial da Câmara Municipal ou da Prefeitura.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 18**: União, Estados, Distrito Federal e Municípios são **entes autônomos**.
- **CF, art. 29**: o Município rege-se por **Lei Orgânica**.
- **CF, art. 30, I e II**: compete ao Município **legislar sobre assuntos de interesse local** e **suplementar** a legislação federal e estadual no que couber.
- **CF, art. 144, § 8º**: os Municípios **poderão** constituir guardas municipais.
- **CF, art. 41**: estabilidade do servidor público.
- **CF, art. 5º, LV e LVI**: contraditório e ampla defesa; inadmissibilidade de provas ilícitas.
- **Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais)**: normas gerais para todas as guardas.
- **Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)**: condições do porte de arma de fogo.

- **Lei Orgânica, lei de criação da guarda, estatuto dos servidores, regime disciplinar e decretos** do Município indicado no edital.

> **LEI SECA**
>
> CF, art. 144, § 8º: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Hierarquia das normas

Toda norma jurídica busca validade em outra, superior. No topo está a **Constituição Federal**. Abaixo dela vêm as **leis federais** (no nosso caso, a lei de normas gerais), a **Constituição do Estado** e a **Lei Orgânica do Município**, que funciona como a "constituição local". Em seguida aparecem as **leis municipais** comuns e, por fim, os **atos do Poder Executivo**, como **decretos** e **portarias**, que apenas detalham o que a lei já previu.

Nível	Exemplo de norma	Função
Constituição Federal	Art. 144, § 8º	Autoriza os Municípios a constituir guardas
Lei federal de normas gerais	Lei nº 13.022/2014	Fixa regras mínimas para todas as guardas
Lei Orgânica Municipal	Lei Orgânica do Município	Organiza o ente local e pode tratar da segurança
Lei municipal	Lei de criação e plano de carreira	Cria a guarda, os cargos e o regime do servidor
Decreto municipal	Regulamento, estrutura interna	Detalha a execução da lei, sem inovar
Portaria e instrução	Escalas, procedimentos	Rotina administrativa

3.2. O que o decreto pode e não pode fazer

O **decreto** é ato do **Prefeito**, chefe do Poder Executivo municipal. Ele **regulamenta** a lei, detalhando sua execução. Ele **não pode**:

- criar **cargo público** (isso exige lei);
- criar **direitos ou obrigações novos** não previstos em lei;
- criar **infração ou sanção disciplinar** nova;
- **contrariar** a lei que regulamenta.

Se um decreto contrariar a lei, **prevalece a lei**.

> **EXEMPLO**
>
> Um decreto municipal prevê pena de suspensão para uma conduta que a lei do regime disciplinar pune apenas com advertência. A punição prevista só no decreto é **inválida**: o decreto não pode inovar em matéria reservada à lei.

3.3. Autonomia do Município

O Município é **ente federativo autônomo** (CF, art. 18). Autonomia significa capacidade de **se organizar** (Lei Orgânica), **legislar** sobre assuntos de interesse local e **administrar** seus serviços. É dessa autonomia que decorre o poder de criar e organizar a guarda.

- A **Lei Orgânica** é votada em **dois turnos**, com interstício mínimo de **dez dias**, e aprovada por **dois terços** dos membros da Câmara Municipal (CF, art. 29).
- Compete ao Município **legislar sobre assuntos de interesse local** e **suplementar** a legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II).

3.4. A guarda na Constituição

O art. 144 lista nos seus incisos os órgãos policiais da União e dos Estados. As guardas **não estão nos incisos**, mas têm previsão própria no **§ 8º**. Duas palavras merecem atenção:

- **"poderão"**: é **faculdade**. O Município cria a guarda se quiser; não é obrigado;
- **"conforme dispuser a lei"**: remete à lei. Hoje, a lei nacional é a **Lei nº 13.022/2014**, complementada pela lei de cada Município.

3.5. Subordinação

A guarda é **subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal**, isto é, ao **Prefeito** (Lei nº 13.022/2014, art. 6º, parágrafo único). Não se subordina ao Governador, ao Secretário de Segurança do Estado nem ao comando da Polícia Militar.

> **PEGADINHA**
>
> "A guarda municipal é subordinada ao Governador do Estado, por integrar a segurança pública." Falso: a subordinação é ao **chefe do Poder Executivo municipal**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Natureza da guarda (Lei nº 13.022/2014, art. 2º)

> **LEI SECA**
>
> Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Palavras-chave: **caráter civil**, **uniformizadas**, **armadas conforme previsto em lei**, **proteção municipal preventiva** e **ressalva das competências** da União, dos Estados e do DF. A pegadinha clássica troca "civil" por "militar" ou "preventiva" por "repressiva".

4.2. Princípios mínimos de atuação (art. 3º)

- **proteção dos direitos humanos fundamentais**, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;
- **preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas**;
- **patrulhamento preventivo**;
- **compromisso com a evolução social da comunidade**;
- **uso progressivo da força**.

BIZU

O princípio que mais cai é o **uso progressivo da força**. Hierarquia e disciplina **militares**, investigação de crimes e repressão prioritária **não** são princípios da guarda.

4.3. Competência geral e competências específicas (arts. 4º e 5º)

Competência geral (art. 4º): proteção de **bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações** do Município.

Competências específicas (art. 5º), sempre respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Entre elas:

- zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;
- **prevenir e inibir**, pela presença e vigilância, infrações que atentem contra bens, serviços e instalações municipais;
- atuar, preventiva e permanentemente, para a proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais;
- **colaborar** com os demais órgãos de segurança pública em ações conjuntas;
- colaborar com a **pacificação de conflitos**;
- exercer as **competências de trânsito** que lhes forem conferidas, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro;
- proteger o **patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental** do Município, inclusive com medidas educativas e preventivas;
- **cooperar com a defesa civil**;
- atuar na **segurança escolar**;
- auxiliar na segurança de **grandes eventos** e na proteção de autoridades;
- **encaminhar ao delegado de polícia**, diante de **flagrante delito**, o autor da infração, **preservando o local do crime**, quando possível e sempre que necessário (inciso XIV).

ATENÇÃO

A guarda **não investiga** crimes nem preside inquérito: isso é polícia judiciária. Diante de flagrante, ela **encaminha** o autor à autoridade policial e **preserva** o local.

4.4. Criação e efetivo (arts. 6º a 8º)

- **Criação por lei** (art. 6º): o Município pode criar sua guarda **por lei** – e não por decreto. A lei de criação é a primeira peça da legislação local.
- **Efetivo máximo (art. 7º)**: definido em **percentual da população**:
  - **0,4%** em Municípios com **até 50.000** habitantes;
  - **0,3%** em Municípios **de 50.000 a 500.000** habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao limite do inciso anterior;
  - **0,2%** em Municípios **acima de 500.000** habitantes, também com piso relativo ao inciso anterior.
  - Há garantia de **preservação do efetivo** em caso de redução oficial da população.
- **Consórcio público (art. 8º)**: Municípios **limítrofes** podem utilizar, **reciprocamente**, os serviços da guarda de maneira compartilhada, mediante **consórcio público**.

EXEMPLO

Município com 400.000 habitantes: aplica-se 0,3%. Cálculo: 400.000 × 0,003 = **1.200 guardas** como teto. O piso do inciso anterior (0,4% de 50.000 = 200) é superado com folga.

BIZU

Quanto **maior** o Município, **menor** o percentual: 0,4% – 0,3% – 0,2%.

4.5. Carreira, ingresso e formação (arts. 9º a 12)

- **Carreira única** (art. 9º): a guarda é formada por servidores públicos integrantes de **carreira única**, com **plano de cargos e salários** definido em lei municipal.
- **Requisitos básicos de ingresso** (art. 10):
  - nacionalidade **brasileira**;
  - gozo dos **direitos políticos**;
  - quitação com as obrigações **militares e eleitorais**;
  - **nível médio completo**;
  - idade mínima de **18 anos**;
  - **aptidão física, mental e psicológica**;
  - **idoneidade moral** comprovada por investigação social e certidões.
  - O parágrafo único permite que **lei municipal** estabeleça **outros requisitos**. A lei local pode **acrescentar**, nunca **reduzir**.
- **Capacitação** (art. 11): o exercício das atribuições exige **capacitação específica**, com matriz curricular compatível com as atividades.
- **Formação** (art. 12): o Município pode criar **órgão de formação** próprio ou firmar convênio com outros Municípios ou com o Estado. O órgão de formação **não pode** ser o mesmo destinado a **forças militares** (§ 3º).

4.6. Controle interno e externo (art. 13)

O funcionamento da guarda é acompanhado por órgãos **próprios, permanentes e autônomos**:

- **Controle interno – corregedoria**: apura as **infrações disciplinares** dos guardas. É obrigatória nas guardas com efetivo **superior a 50 servidores** e em **todas as que utilizam arma de fogo**.
- **Controle externo – ouvidoria**: **independente** em relação à direção da guarda, **qualquer que seja o número de servidores**. Recebe, examina e encaminha reclamações, sugestões, elogios e denúncias do cidadão.
- Corregedores e ouvidores têm **mandato**; a perda do mandato é decidida pela **maioria absoluta da Câmara Municipal**, por razão relevante e específica prevista em lei municipal (§ 2º).
- O Executivo municipal pode criar órgão **colegiado** de controle social das atividades de segurança.

> **EXEMPLO**
>
> Uma guarda **armada** com 30 servidores não tem corregedoria porque a lei local só a exige acima de 50. A lei local contraria a Lei nº 13.022/2014: o uso de arma de fogo torna a corregedoria **obrigatória**, qualquer que seja o efetivo.

4.7. Código de conduta e vedações (arts. 14, 15 e 19)

- **Código de conduta próprio** (art. 14): a guarda deve ter código de conduta, conforme dispuser lei municipal.
- **Proibição de regulamento militar** (art. 14, parágrafo único): a guarda **não pode** ficar sujeita a regulamentos disciplinares de **natureza militar**. Termos como "transgressão militar" ou "prisão disciplinar" não cabem no regime do guarda civil.
- **Cargos em comissão** (art. 15): devem ser ocupados por **membros efetivos** do quadro de carreira, garantida a **progressão funcional** em todos os níveis da carreira.
- **Denominações** (art. 19): a estrutura hierárquica **não pode** usar denominação **idêntica** à das forças militares quanto a **postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações**.

> **ATENÇÃO**
>
> É comum o Município usar nomes como inspetor, subinspetor, classe distinta ou classe especial. Isso é **válido**. O que a lei veda é **copiar** os postos militares (coronel, major, sargento) e **submeter** o guarda a regulamento disciplinar militar.

4.8. Porte de arma e prerrogativas (arts. 16 a 18 e 21)

- **Porte de arma** (art. 16): é autorizado aos guardas o porte de arma de fogo, **conforme previsto em lei**. O parágrafo único prevê a **suspensão** do porte por restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo dirigente. As condições do porte também dependem do **Estatuto do Desarmamento**.
- **Telefone 153 e rádio** (art. 17): linha telefônica de número **153** e faixa exclusiva de frequência de rádio.
- **Cela isolada** (art. 18): o guarda **preso antes da condenação definitiva** fica em **cela isolada** dos demais presos.

- **Uniformes** (art. 21): padronizados, **preferencialmente na cor azul-marinho**.

4.9. Regime disciplinar: o que é comum a quase toda lei municipal

Cada Município define em lei própria as **infrações**, as **penalidades**, os **prazos** e o **rito**. O nome do diploma também varia: estatuto dos servidores, código de conduta ou regime disciplinar da guarda. O conteúdo abaixo é **geral e conceitual**; confirme cada ponto na lei do seu Município.

Base federal que vale para todas as guardas

- **Código de conduta próprio**, conforme lei municipal (art. 14).
- **Proibição de regulamento disciplinar militar** (art. 14, parágrafo único).
- **Corregedoria** para apurar as infrações, obrigatória acima de 50 servidores e em toda guarda armada (art. 13).

Princípios que orientam qualquer apuração disciplinar

- **Legalidade**: só se pune por infração e com sanção **previstas em lei**. Decreto ou portaria detalha, mas não cria infração nem pena nova.
- **Contraditório e ampla defesa**: ninguém é punido sem ser ouvido e sem poder apresentar defesa e provas (CF, art. 5º, LV).
- **Devido processo legal, motivação e proporcionalidade**: a decisão deve ser **fundamentada**, e a pena, **adequada** à gravidade da falta, aos antecedentes e às circunstâncias.
- **Prova da culpa**: a responsabilidade do servidor precisa ser demonstrada com base em **provas lícitas** (CF, art. 5º, LVI).

Instrumentos mais comuns (nomes e prazos variam)

- **Sindicância**: apuração mais simples, para esclarecer fatos e autoria. Pode terminar em **arquivamento**, em **penalidade leve** (quando a lei local permitir) ou na **instauração de processo disciplinar**.
- **Processo administrativo disciplinar (PAD)**: rito **formal**, com comissão, citação do acusado, defesa, produção de provas, relatório e decisão da autoridade competente. É o caminho para as **penas mais graves**.
- **Penalidades usuais**: **advertência, repreensão, suspensão e demissão**. Algumas leis incluem multa, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Confira a lista da sua lei.

> **EXEMPLO**
>
> Um guarda é demitido sem ter sido ouvido e sem oportunidade de defesa. A demissão viola a **ampla defesa** e é nula. Outro guarda é suspenso com base apenas em decreto, sem previsão da suspensão na lei disciplinar: a punição é inválida por ofensa à **legalidade**.

4.10. Estágio probatório, estabilidade e deveres

Prazos de estágio probatório, tipos de afastamento, jornada, adicionais e deveres detalhados são definidos pela lei de cada Município. Os conceitos abaixo valem como base.

Estabilidade (CF, art. 41)

- São **estáveis após três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de **provimento**

efetivo em virtude de **concurso público**.

- O servidor estável **só perde o cargo** (art. 41, § 1º):
  - em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;
  - mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada **ampla defesa**;
  - mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Estágio probatório

É o **período inicial de avaliação** do servidor recém-nomeado, em que se verificam aptidão e capacidade para o cargo (assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade, por exemplo). A **duração** e os **critérios** ficam na lei do ente. Como a estabilidade constitucional exige três anos de efetivo exercício, confirme na lei local a duração do estágio e como o Município o articula com esse prazo.

Deveres gerais que costumam aparecer na lei local

- **assiduidade e pontualidade**;
- **obediência às ordens legais** dos superiores (ordem **manifestamente ilegal** não deve ser cumprida);
- **lealdade** à instituição e **urbanidade** no trato com o público e com os colegas;
- **zelo** pelos bens públicos, inclusive viaturas, armamento e equipamentos;
- **sigilo** sobre assuntos reservados;
- observância do **código de conduta** e do **uso progressivo da força** (Lei nº 13.022/2014, art. 3º, V).

Proibições comuns

- abandonar o serviço;
- usar o cargo para obter vantagem (a chamada "carteirada", que pode configurar abuso de autoridade);
- exercer atividade incompatível com o cargo;
- valer-se da condição de guarda fora das atribuições.

> **REVISÃO**
>
> Requisitos nacionais de ingresso (nível médio, 18 anos etc.) são **mínimos**: a lei local pode **acrescentar** (por exemplo, curso específico ou carteira de habilitação), desde que não contrarie a lei federal, mas **nunca reduzir**.

4.11. Como estudar a lei do seu Município

Como as normas variam, o melhor investimento é um **método**:

1. **Comece pelo edital**: ele costuma citar a lei de criação, o estatuto dos servidores e, às vezes, o regimento ou código de conduta.
2. **Obtenha o texto vigente** no site oficial da Câmara Municipal, da Prefeitura ou em sistema de legislação municipal.
3. **Confira as alterações posteriores**: leis municipais costumam ser emendadas várias vezes.
4. **Leia procurando sempre os mesmos elementos**: conceito e finalidade, estrutura, atribuições, direitos e deveres, proibições, penalidades e procedimento disciplinar.

5. **Marque números, prazos e verbos** como "poderá" e "deverá", porque a banca costuma trocá-los.
6. **Compare com a Lei nº 13.022/2014**: se a lei local contrariar a federal, prevalece a federal.

Pergunta	Onde procurar
Quem criou a guarda e quando?	Lei de criação
Quais são os cargos e as classes?	Plano de carreira
Quais as infrações e punições?	Código de conduta, regime disciplinar ou estatuto
Quais as atribuições do cargo?	Lei do cargo e anexos
Como funcionam escala e armamento?	Decretos e portarias
Há corregedoria e ouvidoria?	Lei de criação e regimento
Qual a duração do estágio probatório?	Estatuto dos servidores

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> CF, art. 18, caput: "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição."

Comentário: a autonomia municipal é a raiz do poder de criar e organizar a guarda.

> **LEI SECA**
>
> CF, art. 30: "Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;"

Comentário: a lei municipal da guarda é legislação de interesse local, que complementa a lei federal de normas gerais.

> **LEI SECA**
>
> Lei 13.022/2014, art. 4º, caput: "É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município."

Comentário: o foco é o **patrimônio e os serviços municipais**, com atuação preventiva.

> **LEI SECA**
>
> Lei 13.022/2014, art. 16: "Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei."

Comentário: o porte depende de lei (Estatuto do Desarmamento) e pode ser suspenso por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente.

LEI SECA

CF, art. 41: "São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público."

Comentário: estabilidade exige **concurso**, **cargo efetivo** e **três anos de efetivo exercício**.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 995 (2023): o Supremo reconheceu que as guardas municipais **integram o sistema de segurança pública**. Isso não lhes dá as mesmas atribuições das polícias.

JURISPRUDÊNCIA

STF (2025): o Supremo reconheceu que as guardas municipais podem realizar **policiamento ostensivo e comunitário**, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança e **sem exercer funções de polícia judiciária** (investigação).

DOUTRINA

As guardas integram o **Sistema Único de Segurança Pública (Susp)**. Mesmo assim, a prova costuma cobrar a **letra** da Constituição e da Lei nº 13.022/2014: proteção de bens, serviços e instalações, caráter civil e função preventiva.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. O que a lei federal fixa e o que a lei local define

Tema	Regra nacional (Lei nº 13.022/2014)	Pode variar no Município
Criação	Por lei do Município (art. 6º)	Nome, estrutura, data, regras próprias
Efetivo máximo	Percentuais da população (art. 7º)	Quantidade exata, dentro do limite
Carreira	Carreira única e plano de cargos e salários (art. 9º)	Cargos, níveis, vencimentos
Ingresso	Requisitos básicos do art. 10	Requisitos adicionais por lei municipal

Tema	Regra nacional (Lei nº 13.022/2014)	Pode variar no Município
Disciplina	Código de conduta próprio, sem regulamento militar (art. 14)	Infrações, sanções, prazos e rito
Uniforme	Preferencialmente azul-marinho (art. 21)	Modelo e distintivos

7.2. Corregedoria x ouvidoria

Ponto	Corregedoria	Ouvidoria
Tipo de controle	Interno	Externo
Função	Apurar infrações disciplinares dos guardas	Receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias do cidadão
Obrigatoriedade	Acima de 50 servidores e em toda guarda armada	Sempre, qualquer que seja o efetivo
Independência	Órgão próprio e autônomo	Independente da direção da guarda

7.3. Sindicância x PAD

Ponto	Sindicância	Processo administrativo disciplinar
Natureza	Apuração mais simples	Rito formal completo
Finalidade	Esclarecer fatos e autoria	Apurar e julgar a responsabilidade
Resultado possível	Arquivamento, pena leve (se a lei permitir) ou abertura de PAD	Penalidades, inclusive as mais graves
Defesa	Exigida sempre que houver punição	Sempre, com comissão, provas e relatório

7.4. Lei x decreto

Ponto	Lei municipal	Decreto municipal
Autor	Câmara Municipal (com sanção do Prefeito)	Prefeito
Cria cargo	Sim	Não
Cria infração e sanção	Sim	Não
Função	Inovar na ordem jurídica local	Regulamentar a execução da lei

COMPARAÇÃO

Corregedoria **olha para dentro** (disciplina do guarda); ouvidoria **olha para fora** (voz do cidadão). Lei **cria**; decreto **detalha**.

8 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Conhecer a legislação de organização não é só matéria de prova: ela define **o que o guarda pode fazer**, **como será avaliado** e **como pode ser punido**.

- **Atuação preventiva**: a função é de proteção municipal preventiva, com patrulhamento e presença. Em flagrante, o guarda **encaminha** o autor à autoridade policial e **preserva o local**.
- **Uso progressivo da força**: é princípio legal e costuma aparecer como dever no código de conduta local.
- **Ordens superiores**: o guarda deve cumprir ordens **legais**; ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida.
- **Equipamentos e viaturas**: o dever de **zelo** abrange armamento, rádio e viatura; o dano por descuido pode gerar apuração disciplinar.
- **Disciplina**: qualquer punição exige previsão em **lei**, apuração regular e **ampla defesa**. O guarda pode e deve exercer seu direito de defesa.
- **Atendimento ao cidadão**: reclamações vão à **ouvidoria**; a apuração disciplinar é feita pela **corregedoria**.
- **Estágio probatório**: no início da carreira, o desempenho é avaliado. Assiduidade, disciplina e conduta contam.

EXEMPLO

Um cidadão registra na ouvidoria reclamação contra um guarda por suposta grosseria na abordagem. A ouvidoria encaminha o caso; a corregedoria instaura apuração. O guarda é notificado, apresenta defesa e indica testemunhas. Ao final, a autoridade decide de forma fundamentada, aplicando, se for o caso, a penalidade prevista na lei local, proporcional à falta.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- CF, art. 144, § 8º: Municípios **poderão** (faculdade) constituir guardas para proteger **bens, serviços e instalações**.
- Lei nº 13.022/2014: guarda é instituição de **caráter civil**, **uniformizada**, **armada conforme previsto em lei**, com **proteção municipal preventiva**.
- Princípios: direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social da comunidade e **uso progressivo da força**.
- Criação **por lei**; subordinação ao **Prefeito**.
- Efetivo: **0,4% / 0,3% / 0,2%** da população; consórcio público entre Municípios **limítrofes**.
- Ingresso: brasileiro, direitos políticos, quitação militar e eleitoral, **nível médio**, **18 anos**, aptidão e idoneidade; lei local pode **acrescentar**.
- **Corregedoria** (interno): acima de 50 servidores ou guarda armada. **Ouvidoria** (externo): sempre.

- Vedados: **regulamento disciplinar militar**, **denominações idênticas** às militares, formação em órgão militar.
- Cargos em comissão: **membros efetivos** da carreira.
- Telefone **153**; uniforme **preferencialmente azul-marinho**; **cela isolada** antes da condenação definitiva.
- Flagrante: encaminhar ao **delegado de polícia** e **preservar o local**.
- Decreto **não** cria cargo nem sanção.
- Estabilidade: **3 anos** de efetivo exercício; perda do cargo em **três hipóteses**.

RESUMO

Civil, preventiva, criada por lei, subordinada ao Prefeito. Corregedoria dentro, ouvidoria fora. Sem regulamento militar. Punição só com lei e ampla defesa.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Os Municípios são obrigados a constituir guarda municipal."*
Falso. O art. 144, § 8º, diz "poderão": é faculdade.

✗ *"A guarda municipal é instituição de caráter militar."*
Falso. A Lei nº 13.022/2014 a define como instituição de caráter civil.

✗ *"A função da guarda é a proteção municipal repressiva."*
Falso. É proteção municipal preventiva.

✗ *"O Prefeito pode criar a guarda e seus cargos por decreto."*
Falso. A criação exige lei municipal; decreto apenas regulamenta.

✗ *"A corregedoria é o órgão de controle externo da guarda."*
Falso. A corregedoria é controle interno; a ouvidoria é controle externo.

✗ *"Guarda armada com menos de 50 servidores está dispensada de corregedoria."*
Falso. A corregedoria é obrigatória em todas as guardas que usam arma de fogo.

✗ *"A lei municipal pode reduzir a escolaridade exigida para nível fundamental."*
Falso. Os requisitos do art. 10 são mínimos; a lei local só pode acrescentar.

✗ *"A guarda pode adotar os postos de coronel, major e sargento."*
Falso. É vedada denominação idêntica à das forças militares.

✗ *"O guarda pode ser submetido ao regulamento disciplinar da Polícia Militar."*
Falso. A guarda não pode ficar sujeita a regulamento disciplinar de natureza militar.

✗ *"Diante de flagrante, a guarda deve instaurar inquérito policial."*
Falso. Ela encaminha o autor ao delegado de polícia e preserva o local.

✗ *"Um decreto pode criar nova penalidade disciplinar para os guardas."*
Falso. Só a lei cria infração e sanção.

✗ *"O servidor estável pode ser demitido por simples decisão do Prefeito, sem processo."*
Falso. Exige sentença transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa ou avaliação periódica de desempenho com ampla defesa.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo a Constituição Federal, os Municípios

A) devem obrigatoriamente constituir guardas municipais, subordinadas ao Governador.
B) poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
C) poderão constituir polícias municipais com função de polícia judiciária.
D) não têm competência para criar órgãos de segurança.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 144, § 8º. "Poderão" indica faculdade, o que afasta a A, que ainda erra na subordinação. A guarda não exerce polícia judiciária (C). A D contraria o próprio § 8º.

QUESTÃO 02

De acordo com a Lei nº 13.022/2014, as guardas municipais são instituições de caráter

A) militar, armadas e com função repressiva.
B) civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, com função de proteção municipal preventiva.
C) civil, sem uniforme, com função exclusiva de fiscalização tributária.
D) militar, auxiliares e reserva do Exército.

Gabarito: B.

É o art. 2º. As alternativas A e D erram ao chamar a guarda de militar; a C inventa função de fiscalização tributária e nega o uniforme.

QUESTÃO 03

Um Município de 30.000 habitantes pretende criar sua guarda municipal por decreto do Prefeito. Essa criação é

A) válida, porque o Prefeito é o chefe do Executivo.
B) válida, desde que aprovada pelo Governador.
C) válida, se houver consulta popular.
D) inválida, porque a criação da guarda exige lei municipal.

Gabarito: D.

A Constituição remete à lei (art. 144, § 8º) e a Lei nº 13.022/2014 diz que o Município cria a guarda por lei (art. 6º). Decreto não cria órgão nem cargos. As demais alternativas aceitam o decreto.

QUESTÃO 04

Quanto ao controle das guardas municipais, a Lei nº 13.022/2014 prevê

A) controle interno por corregedoria, para apurar infrações disciplinares, e controle externo por ouvidoria independente em relação à direção da guarda.
B) apenas controle pela Polícia Militar do Estado.
C) que a ouvidoria seja chefiada pelo comandante da guarda.
D) que não há necessidade de controle quando a guarda não usa arma de fogo.

Gabarito: A.

É o art. 13. A B não tem previsão legal. A C contraria a independência da ouvidoria. A D erra: a ouvidoria existe sempre, e a corregedoria também é exigida acima de 50 servidores.

QUESTÃO 05

Uma lei municipal determina que os guardas serão tratados por patentes de coronel e major e punidos pelo regulamento disciplinar do Exército. Segundo a Lei nº 13.022/2014, essas previsões são

A) válidas, por força da autonomia municipal.
B) válidas apenas para guardas armadas.
C) inválidas, porque a lei veda denominações idênticas às militares e sujeição a regulamento disciplinar militar.
D) válidas, desde que haja convênio com o Exército.

Gabarito: C.

Os arts. 19 e 14, parágrafo único, vedam as duas previsões. A autonomia municipal (A) não autoriza contrariar a lei federal de normas gerais. As alternativas B e D criam exceções inexistentes.

QUESTÃO 06

No âmbito municipal, o decreto do Prefeito que trata da guarda municipal serve para

A revogar a lei de criação, se o Prefeito considerar conveniente.

B criar cargos e fixar vencimentos, sem necessidade de lei.

C criar novas penalidades disciplinares não previstas em lei.

D regulamentar a lei, detalhando sua execução, sem contrariá-la nem criar obrigações novas.

Gabarito: D.

O decreto está abaixo da lei e apenas a regulamenta. Não revoga lei (A), não cria cargos (B) nem sanções (C).

QUESTÃO 07

Pela Lei nº 13.022/2014, em Municípios com até 50.000 habitantes, o efetivo da guarda municipal não pode ser superior a

A 0,4% da população.

B 0,2% da população.

C 0,3% da população.

D 0,5% da população.

Gabarito: A.

O art. 7º fixa 0,4% até 50.000 habitantes, 0,3% de 50.000 a 500.000 e 0,2% acima de 500.000. Quanto maior o Município, menor o percentual. Não existe o limite de 0,5%.

QUESTÃO 08

Um guarda municipal foi demitido por decisão do Prefeito, sem que lhe fosse dada oportunidade de apresentar defesa. À luz da Constituição, a demissão é

A válida, pois o Prefeito é a autoridade máxima do Município.

B inválida, por violar o contraditório e a ampla defesa.

C válida, se o guarda ainda estiver em estágio probatório, dispensada qualquer apuração.

D válida, se prevista em decreto.

Gabarito: B.

O art. 5º, LV, da Constituição assegura contraditório e ampla defesa aos acusados em processo administrativo, e o art. 41, § 1º, exige processo com ampla defesa para a perda do cargo do servidor estável. A autoridade do Prefeito (A) não dispensa o devido processo. Mesmo no estágio probatório (C), a avaliação deve ser regular e motivada. O decreto (D) não cria sanção nem afasta garantias.

QUESTÃO 09

Segundo a Constituição Federal, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após

A) um ano de efetivo exercício.
B) dois anos de efetivo exercício.
C) três anos de efetivo exercício.
D) cinco anos de efetivo exercício.

Gabarito: C.

É o art. 41, caput, da Constituição. As demais alternativas trazem prazos que não correspondem ao texto constitucional.

QUESTÃO 10

Entre as competências específicas das guardas municipais, a Lei nº 13.022/2014 inclui

A) investigar infrações penais e presidir inquéritos policiais.
B) realizar o policiamento das fronteiras nacionais.
C) julgar recursos de multas de trânsito em todo o Estado.
D) encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Gabarito: D.

É o art. 5º, XIV. Investigação e inquérito (A) são de polícia judiciária; fronteiras (B) são atribuição da União; e a guarda exerce apenas as competências de trânsito conferidas pelo Município (C).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- O edital manda estudar a **lei local**, mas a prova sem texto cobra **CF e Lei nº 13.022/2014**.
- Hierarquia: **CF > lei federal de normas gerais > Lei Orgânica > lei municipal > decreto > portaria**.
- **Decreto** é do Prefeito: regulamenta, **não cria cargo, direito, obrigação nem sanção**.
- Município é **autônomo** (art. 18), rege-se por **Lei Orgânica** (art. 29: dois turnos, 10 dias, 2/3) e legisla sobre **interesse local** (art. 30).
- Art. 144, § 8º: Municípios **poderão** constituir guardas para **bens, serviços e instalações**.
- Guarda: **civil**, **uniformizada**, **armada conforme a lei**, **proteção municipal preventiva**.
- Princípios: direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social, **uso progressivo da força**.
- Criada **por lei**; subordinada ao **Prefeito**.
- Efetivo: **0,4%** (até 50 mil), **0,3%** (50 mil a 500 mil), **0,2%** (acima de 500 mil); **consórcio público** entre limítrofes.
- Ingresso: **brasileiro, direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível médio, 18 anos, aptidão, idoneidade**; lei local pode acrescentar.
- **Carreira única**; cargos em comissão para **efetivos**; capacitação **específica**.
- **Corregedoria** (interno): acima de 50 ou armada. **Ouvidoria** (externo): sempre, independente.
- Vedados: **regulamento disciplinar militar**, **postos idênticos aos militares**, formação em órgão militar.
- **153**, **azul-marinho**, **cela isolada**, porte **conforme a lei**.
- Flagrante: **encaminhar ao delegado de polícia** e **preservar o local**.
- Disciplina: **legalidade**, **contraditório e ampla defesa**, **motivação**, **proporcionalidade**; **sindicância** (simples) e **PAD** (formal).
- Penas usuais: **advertência, repreensão, suspensão, demissão** (confira a lei local).
- Estabilidade: **3 anos**; perda do cargo por **sentença transitada**, **processo com ampla defesa** ou **avaliação de desempenho**.
- STF: guardas **integram a segurança pública** (ADPF 995) e podem fazer **policiamento ostensivo e comunitário** (2025), sem polícia judiciária.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Guarda Civil Municipal

Natureza
- Instituição civil
- Uniformizada e armada
- Proteção preventiva
- Subordinada ao prefeito

Princípios
- Direitos humanos
- Preservação da vida
- Patrulhamento preventivo
- Uso progressivo da força

Competências
- Bens e serviços municipais
- Trânsito
- Patrimônio ambiental e cultural
- Flagrante ao delegado

Pessoal
- Carreira única
- Nível médio e 18 anos
- Capacitação específica

Controle e regras
- Corregedoria
- Ouvidoria independente
- Sem regulamento militar
- Telefone 153

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

A Lei nº 13.022/2014 estabelece que as guardas municipais devem dispor do número telefônico de emergência

A) 153.
B) 192.
C) 193.
D) 190.
E) 197.

Gabarito: A

O Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê o número telefônico 153 e faixa exclusiva de rádio

para as guardas. O 190 é da Polícia Militar, o 192 do Samu e o 193 do Corpo de Bombeiros.

QUESTÃO 2

Entre as competências específicas das guardas municipais, a Lei nº 13.022/2014 inclui

A proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive com medidas educativas e preventivas.

B investigar infrações penais e presidir inquéritos policiais.

C realizar o policiamento ostensivo nas rodovias federais.

D julgar infrações administrativas de trânsito em todo o Estado.

E executar a segurança das fronteiras e do espaço aéreo nacional.

Gabarito: A

O art. 5º, VII, inclui a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município. A investigação e os inquéritos competem à polícia judiciária, e rodovias federais, fronteiras e espaço aéreo são atribuições de órgãos da União.

QUESTÃO 3

Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), o Município pode criar a sua guarda municipal

A por decreto do Prefeito, independentemente de lei.

B por lei estadual, de iniciativa do Governador.

C por lei.

D por resolução da Câmara de Vereadores.

E por portaria do Secretário de Segurança Pública do Estado.

Gabarito: C

O art. 6º estabelece que o Município pode criar, por lei, sua guarda municipal. O decreto serve para regulamentar a lei, e não para criar o órgão, e o Estado não participa dessa criação.

QUESTÃO 4

Segundo a Lei nº 13.022/2014, entre as competências específicas das guardas municipais está garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo

A somente se a ocorrência envolver bens da União.

B apenas durante o horário de expediente do órgão municipal.

C exclusivamente quando houver ordem judicial específica.

D direta e imediatamente quando se deparar com elas.

E somente após autorização expressa do delegado de polícia da circunscrição.

Gabarito: D

O art. 5º, XIII, da Lei nº 13.022/2014 inclui entre as competências específicas das guardas municipais garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando se deparar com elas. Não depende de autorização prévia, de horário ou de ordem judicial.

QUESTÃO 5

Segundo a Lei nº 13.022/2014, Municípios limítrofes podem utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada, mediante

A decreto do Presidente da República.

B requisição do Governador do Estado.

C mandato conferido por plebiscito.

D incorporação de um Município ao outro.

E consórcio público.

Gabarito: E

O art. 8º permite o compartilhamento recíproco dos serviços da guarda por Municípios limítrofes mediante consórcio público, instrumento de cooperação federativa. Não há necessidade de decreto presidencial, requisição estadual ou fusão de Municípios.

QUESTÃO 6

A Lei nº 13.022/2014 assegura a utilização de outras denominações consagradas pelo uso para as guardas municipais, como

A polícia municipal, polícia comunitária e brigada urbana de proteção ao cidadão e aos bens do Município.

B guarda militar municipal e guarda de segurança patrimonial.

C polícia civil municipal e polícia judiciária urbana.

D guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana.

E força municipal de segurança e polícia ostensiva do Município.

Gabarito: D

O art. 22, parágrafo único, reconhece denominações tradicionais, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana. A Constituição não prevê polícias municipais, e as guardas têm caráter civil, e não militar.

QUESTÃO 7

Segundo a Lei nº 13.022/2014, os corregedores e ouvidores das guardas municipais terão mandato, cuja perda será decidida

A pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

B pelo Prefeito, a qualquer tempo, por ato de livre exoneração.

C pelo Comandante da guarda, por decisão fundamentada e sigilosa.

D pelo Governador do Estado, por provocação do Ministério Público.

E pelo Tribunal de Contas, quando houver parecer contrário às contas.

Gabarito: A

O art. 13, § 2º, protege a independência de corregedores e ouvidores: eles têm mandato, e sua perda depende de decisão da maioria absoluta da Câmara Municipal, por razão relevante e específica prevista em lei municipal. Assim, não ficam sujeitos à vontade do Prefeito ou do Comandante.

QUESTÃO 8

De acordo com a Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), as guardas municipais são instituições

A de caráter paramilitar, com regulamento disciplinar militar.

B de caráter militar, subordinadas ao comando das Forças Armadas.

C de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei.

D de caráter civil, subordinadas ao governador do estado.

E de caráter privado, mantidas por associações de moradores.

Gabarito: C

O Estatuto define as guardas municipais como instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, com função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF.

QUESTÃO 9

No âmbito municipal, a lei de criação da guarda estabelece as normas gerais de sua organização, e o decreto do Prefeito serve para

A revogar a lei, quando o Prefeito considerar a medida conveniente.

B regulamentar a lei, detalhando sua execução, sem contrariá-la nem criar obrigações novas.

C alterar o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é lei federal.

D criar cargos públicos e fixar vencimentos, sem necessidade de lei, pela autonomia do Prefeito.

E substituir a Constituição Federal em matéria de segurança pública.

Gabarito: B

O decreto é ato do chefe do Executivo e está abaixo da lei na hierarquia das normas: só pode regulamentá-la, detalhando sua execução. Não revoga lei, não altera lei federal, não cria cargos (que dependem de lei) nem se sobrepõe à Constituição.

QUESTÃO 10

De acordo com a Lei nº 13.022/2014, a guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de

A carreira única e plano de cargos e salários, conforme lei municipal.
B carreira militar, com patentes e graduações iguais às da Polícia Militar.
C quadro temporário de contratados por tempo determinado, renovável a cada ano.
D carreira estadual, cedida pelo Estado aos Municípios que a solicitarem.
E empresas privadas de segurança, contratadas mediante licitação.

Gabarito: A

O art. 9º determina que a guarda seja formada por servidores públicos de carreira única, com plano de cargos e salários definido em lei municipal. A lei também veda estrutura hierárquica com denominação idêntica à das forças militares.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
A quem a guarda municipal é subordinada?	Ao chefe do Poder Executivo municipal.
Quais os princípios mínimos de atuação da guarda?	Direitos humanos e cidadania; preservação da vida; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social; uso progressivo da força.
Qual a escolaridade e a idade mínimas para ingresso?	Nível médio completo e 18 anos.
Quem faz o controle interno e o externo?	Corregedoria (interno) e ouvidoria independente (externo).
A guarda pode ter regulamento disciplinar militar?	Não.
O que fazer diante de flagrante delito?	Encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

LEI 13.022/14 - Estatuto Geral das Guardas Municipais - Concursos GCM 2026 ASSISTIR

Implacável Concursos

https://youtu.be/qq1ncbdp9Yw

Estatuto Geral das Guardas Municipais Atualizado 2026 \| Lei 13.022/2014 ASSISTIR

Monster Concursos

https://youtu.be/uB0oN1Qqv7M